

북한인권법 일부개정법률안

【 홍일표의원 대표발의 】

검 토 보 고 서

2020. 4.

외 교 통 일 위 원 회

전 문 위 원 최 용 훈

【 목 차 】

I. 제안 및 회부	1
II. 제안이유 및 주요내용	1
III. 검토의견	2
1. 북한인권증진기본계획에 “북한주민의 인권에 관한 교육”추가 ...	2
2. 북한인권재단의 수행 사업에 북한주민의 인권 교육 관련 교재 개발·보급 사업 추가	6
3. 중앙·지자체·공공기관의 북한주민 인권 교육 의무 신설	11
[참고자료 1] 「제1차(’17~’19) 북한인권증진기본계획」 주요내용 ..	15
[참고자료 2] 북한인권재단 개요	16

I . 제안 및 회부

1. 발 의 자 : 홍일표의원 등 11인

2. 발 의 일 : 2020. 2. 11

3. 회 부 일 : 2020. 2. 12

II . 제안이유 및 주요내용

현행법은 북한주민의 인권 보호 및 증진을 위하여 유엔 세계인권선언 등 국제인권규약에 규정된 자유권 및 생존권을 추구함으로써 북한주민의 인권 보호 및 증진에 기여함을 목적으로 하고 있음.

그런데 최근 강제북송 사건으로 귀순자 조사 및 송환절차를 담당하는 공무원 등에 대한 인권교육이 필요하다는 지적이 제기되고 있음.

이에 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장이 소속 공무원 및 직원 등에게 북한주민의 인권에 관한 교육을 실시하려는 것임 (안 제6조, 제10조 및 제14조의2 신설 등).

Ⅲ. 검토의견

1. 북한인권증진기본계획에 “북한주민의 인권에 관한 교육” 추가

□ 개정안은 북한인권증진기본계획에 “북한주민의 인권에 관한 교육”을 추가하려는 것임(안 제6조제1항제3호 신설).

현행	개정안
제6조(북한인권증진기본계획 및 집행계획) ① 통일부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 3년마다 다음 각 호의 사항을 포함한 북한인권증진기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 위원회의 자문을 거쳐 수립하여야 한다.	제6조(북한인권증진기본계획 및 집행계획) ① ----- ----- ----- ----- -----.
1. 북한주민의 인권실태 조사	1. -----
2. 남북인권대화와 인도적 지원 등 북한주민의 인권 보호 및 증진을 위한 방안	2. ----- ----- -----
<신설>	3. <u>북한주민의 인권에 관한 교육</u>
3. 그 밖에 북한주민의 인권 보호 및 증진에 관하여 대통령령으로 정하는 사항	4. (현행 제3호와 같음)
②·③ (생략)	②·③ (현행과 같음)

□ 이는 귀순자 조사 및 송환절차를 담당하는 공무원 등에 대한 인권

교육을 실시하여 귀순자 조사 등의 과정에서 발생할 수 있는 인권 침해의 발생소지를 방지하기 위한 것으로, 입법취지는 타당한 것으로 보임.

- 현재 통일부는 북한 주민의 인권 보호 및 증진을 위해 「북한인권법」 제6조제1항에 따라 2017년부터 3년마다 북한인권증진기본계획을 수립하고 있음.

통일부가 2017년에 수립한 「제1차('17~'19) 북한인권증진기본계획」에는 국민 및 직원을 대상으로 하는 북한인권 교육 관련 내용을 비롯한 다양한 내용이 포함되어 있음(참고자료 1).

- 다만, 개정안은 법 제6조제1항제3호의 위임에 따라 시행령 제5조제5호에 규정된 귀순자 조사 등의 담당 공무원에 대한 북한인권증진 교육에 관한 사항을 법률로 규정하려는 것이나, 현재 시행령에 따라 공무원 및 일반 국민을 대상으로 북한인권증진 교육을 실시하고 있다는 점을 고려할 필요가 있어 보임.

〈 북한인권증진 교육 관련 현행법과 개정안 비교 〉

구 분	현행법령	개정안
북한인권법	- 그 밖에 북한주민의 인권 보호 및 증진에 관하여 대통령령으로 정하는 사항(법 제6조제1항제3호)	- 북한주민의 인권에 관한 교육 (안 제6조제1항제3호 신설)
북한인권법 시행령	- 북한인권증진에 관한 교육 및 연구 지원(시행령 제5조제5호)	-

< 2019년 공무원 및 일반 국민 대상 북한인권증진 교육 현황 >

대상	교육과정명	시행시기	교육내용
초·중·고등학생	찾아가는 학교통일교육	학교별 선정일 (1,124개교)	북한이해(북한학생들의 생활 등), 통일문제이해(통일을 위한 우리의 노력 등)
대학생	학교통일교육과정	연중 6회, 2~3일	국제 정세와 평화·통일 환경, 해외 평화교육 사례, 북한 사회 변동과 주민의식 등
	차세대 통일전문가반	연중 2회, 3~5일	평화의 관점에서 본 한반도, 남북 경제공동체 형성, 북한 사회 변동과 주민의식 등
공무원 및 소속 공공기관 직원 등	통일정책지도자과정 (중앙·지자체·공기업 간부 대상)	연중 1회, 주5일	한반도 평화, 경제공동체, 국제관계, 북한이해(북한의 보건의료제도와 실태) 등
	통일미래기획과정 (중앙·공공기관 직원 대상)	연중 2회, 주5일	한반도 평화, 경제공동체, 국제관계, 북한이해(북한주민의 생활과 변화) 등
	통일교육전문강사 과정	연중 1회, 4주	한반도 평화, 경제공동체, 국제관계, 북한이해(북한의 인권실태와 인권문제), 통일정책, 통일교육 등
	통일부공무원반	연중 2회, 3일	한반도 평화 및 국제, 한반도 경제, 북한이해 및 통합(북한 사회 변동과 주민의식) 등
	군인공무원반	연중 4회, 5일	북핵문제의 현황과 한반도 평화체제 구축 및 방향과 과제, 북한의 사회구조와 주민생활, 평화적 관점에서 본 한반도 등
	사전교육반	연중 2회, 3일	북한의 사회구조와 주민생활 등
	공무원 교육기관 연계 과정(경기도인재개발원반)	연중 2회, 3~5일	한반도 주변 정세와 평화·통일 환경, 지자체 남북교류협력의 이해, 북한의 사회구조와 주민생활 등
	글로벌교육과정 (해외 신진학자반)	연중 1회, 8일	한반도 평화통일과 국제사회의 역할, 북한 경제발전과 개발전략 및 과제, 북한 인권문제의 도전 등
	통일단체반	연중 15회, 2~3일	새로운 안보 개념과 한반도, 남북 경제공동체 형성, 북한 사회 변동과 주민의식 등
	종교단체반	연중 2회, 3일	평화의 관점에서 본 한반도, 문화 예술로 접근하는 평화·통일 교육, 북한 사회 변동과 주민의식 등
	특별반 (교직원 및 유관기관 직원 대상)	연중 5회, 1~5일	평화와 번영의 한반도 정책, 북한 사회 변동과 주민의식 등
	청소년지도사반	연중 1회, 5일	평화와 번영의 한반도 정책, 북한 사회 변동과 주민의식, 국제개발과 협력, 북한 경제현황 등
	사이버통일교육과정 (공무원·일반인 과정)	연중 1회, 4~8시간	북한 사회와 주민생활 I·II·III(각 8시간), 숫자로 보는 북한주민 생활(4시간), 북한 주민생활과 법(4시간)

자료: 통일부(인도협력국 북한인권과 박종훈 사무관) 제출 자료(2020. 3. 4.)

□ 아울러, 개정안을 수용할 경우 현행법 제2조제1항에서 ‘북한주민의 인권 보호 및 증진’을 ‘북한인권증진’으로 약칭하고 있음¹⁾을 고려하여, 개정안의 ‘북한주민의 인권에 관한 교육’을 ‘북한인권증진에 관한 교육’으로 수정하는 방안을 검토할 수 있을 것임.

1) 「북한인권법」

제2조(기본원칙 및 국가의 책무) ① 국가는 북한주민이 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리가 있음을 확인하고 북한주민의 인권 보호 및 증진(이하 "북한인권증진"이라 한다)을 위하여 노력하여야 한다.

2. 북한인권재단의 수행 사업에 북한주민의 인권 교육 관련 교재 개발·보급 사업 추가

- 개정안은 북한인권재단의 수행 사업에 북한주민의 인권 교육 관련 교재 개발·보급 사업을 추가하려는 것임(안 제10조제3항제3호 신설).

현행	개정안
제10조(북한인권재단의 설립) ①·② (생략)	제10조(북한인권재단의 설립) ①·② (현행과 같음)
③ 재단은 다음 각 호의 사업을 수행하며, 각 호의 사업을 수행하는 별도의 담당기구를 둘 수 있다.	③ ----- ----- -----.
1.·2. (생략)	1.·2. (현행과 같음)
<신설>	3. <u>북한주민의 인권에 관한 교육을 실시하기 위한 교재의 개발·보급</u>
④ (생략)	④ (현행과 같음)

- 개정안은 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장이 소속 공무원 및 직원 등에게 북한주민의 인권에 관한 교육을 실시할 때 활용할 교재를 북한인권재단에서 개발·보급하도록 하려는 것으로 보임.

- 북한인권재단은 북한인권 실태를 조사하고 남북인권대화와 인도적 지원 등 북한인권증진과 관련된 연구와 정책개발 등을 수행하기 위해 설립된 법인으로서²⁾, 「북한인권법」 제정(2016. 9. 4. 시행)으로

설립근거가 마련되었으나 「북한인권법」 제12조³⁾에 따른 국회의 이
사 추천 절차가 미완료되어 출범이 지연되고 있는 상황임(참고자료
2).

□ 개정안은 북한 주민의 인권 교육 관련 교재 개발·보급에 있어 북한
인권재단이 그 전문성과 적합성 측면에서 타당하다고 본 것으로 판
단됨.

□ 다만, 현행법은 통일부장관이 수립하는 통일교육기본계획에 포함되
어야 할 사항으로 ‘통일교육 관련 교재의 개발·보급에 관한 사항’을
규정하고 있으며(「통일교육 지원법」 제6조제2항제7호⁴⁾), 통일부장

2) 북한인권재단의 정원은 이사장 1명, 이사 12명(상근이사 1명 포함) 등 총 42명임. 통일부는 북한인권재단 출범 시, 「북한인권법」 제10조에 규정된 사업들을 중심으로 사업을 추진할 계획임.

- (인권) △북한인권 실태에 관한 조사·연구 △남북인권대화 등을 위한 정책대안의 개발 △시
민사회단체 지원 등

- (인도적 지원) △북한 내 지원 수요에 관한 조사·연구 △대북 인도적 지원을 위한 정책대안
의 개발 및 대정부 건의 △시민사회단체 지원 등

3) 「북한인권법」

제12조(재단 임원의 구성) ① 재단에는 이사장 1명을 포함한 12명 이내의 이사를 두며, 이사는
통일부장관이 추천한 인사 2명과 국회가 추천한 인사로 구성하되, 국회가 이사를 추천함에 있어
서는 대통령이 소속되거나 소속되었던 정당의 교섭단체와 그 외 교섭단체가 2분의 1씩 동수로
추천하여 통일부장관이 임명한다.

② 이사장과 정관으로 정하는 상근이사를 제외한 임원은 비상근으로 한다.

③ 이사장은 이사 중에서 호선하고 이사장 및 이사의 임기는 3년으로 하되, 한 차례만 중임할
수 있다. 다만, 당연직 이사의 임기는 그 재임기간으로 한다.

④ 그 밖에 재단 임원의 구성 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

4) 「통일교육 지원법」

제6조(통일교육기본계획의 수립) ① 통일부장관은 통일교육을 효율적으로 추진하기 위하여 통일교
육기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. ~ 6. (생략)

7. 통일교육 관련 교재의 개발·보급에 관한 사항

8. ~ 12. (생략)

관이 공무원 등에 대한 통일교육의 효과적인 실시를 위해 필요한 교재를 개발·보급할 수 있도록 규정하고 있음(「통일교육 지원법」 제6조의7제2항5)).

< 공무원 등에 대한 통일교육 교재 현황(예시) >

교재명	발행주기 / 분량	교육내용
북한 이해 통일문제 이해	1979년부터 매년 발행, 약 200쪽	- '북한 이해' 6장 '북한 사회'에서 북한 주민의 인권에 대해 다루고 있음.(2020년: 3쪽 분량) - '통일문제 이해' 1장 전반, 2장 중 일부에서 북한 주민의 인권에 대해 다루고 있음(2020년: 4쪽 분량)
'손안의 통일' 中 '더 나은 통일을 위한 대화' 편	2019년부터 매년 발행, 약 250쪽	- '북한인권' 이슈에서 보수·진보 측 입장과 합의점 을 도출하기 위한 과정 등을 7쪽 분량으로 소개

자료: 통일부(인도협력국 북한인권과 박종훈 사무관) 제출 자료(2020. 3. 4.)

□ 또한, 현행법은 북한인권증진자문위원회의 심의를 거쳐 통일부 장관이 지정하는 경우 북한인권재단의 수행 업무에 북한인권증진을 위한 사업을 추가할 수 있도록 규정하고 있어(「북한인권법」 제10조제3항제1호다목6)), 기존 법체계 하에서도 '북한주민 인권 관련 교

5) 「통일교육 지원법」

제6조의7(공무원 등에 대한 통일교육의 실시) ① 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 장은 소속 공무원 및 직원 등에게 제2조제1호에 따른 통일교육을 실시하고, 그 결과를 통일부장관에게 제출하여야 한다.

② 통일부장관은 제1항에 따른 통일교육을 효과적으로 실시하기 위하여 필요한 교재를 개발·보급할 수 있다.

6) 「북한인권법」

제10조(북한인권재단의 설립) ③ 재단은 다음 각 호의 사업을 수행하며, 각 호의 사업을 수행하는 별도의 담당기구를 둘 수 있다.

1. 남북인권대화 등 북한인권증진을 위한 다음 각 목의 사업

가. 북한인권 실태에 관한 조사·연구

나. 남북인권대화 등을 위한 정책대안의 개발 및 대정부 건의

다. 그 밖에 위원회가 심의하고 통일부장관이 지정하는 사업

라. 가목부터 다목까지의 사업의 수행에 필요한 시민사회단체에 대한 지원

2. 인도적 지원 등 북한인권증진을 위한 다음 각 목의 사업

가. 북한 내 인도적 지원 수요에 관한 조사·연구

재 개발·보급 사업'을 추진할 수 있음.

- 유사 입법례로는 장애인평생교육진흥센터의 수행 업무로 장애 유형별 평생교육 교재·교구의 개발과 보급을 규정하고 있는 「평생교육법」 등이 있음.

<유사 입법례>

「평생교육법」

제19조의2(국가장애인평생교육진흥센터) ① 국가는 장애인의 평생교육진흥과 관련된 업무를 지원하기 위하여 국가장애인평생교육진흥센터(이하 "장애인평생교육진흥센터"라 한다)를 둔다.

② 장애인평생교육진흥센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. ~ 8. (생략)

9. 장애 유형별 평생교육 교재·교구의 개발과 보급

10. 그 밖에 장애인평생교육진흥센터의 목적수행을 위하여 필요한 사업

「산림교육의 활성화에 관한 법률」

제13조(산림교육센터의 지정 등) ① (생략)

② 산림교육센터는 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 청소년, 소외계층 등 일반인에 대한 산림교육

2. 산림교육에 관한 교재 및 프로그램의 개발과 보급

3. 학교 내 산림교육 교재 개발 및 프로그램의 지원과 교원에 대한 산림분야의 연수

4. 그 밖에 산림교육 활성화에 필요한 사항

「크루즈산업의 육성 및 지원에 관한 법률」

제13조(크루즈산업 전문인력의 양성 등) ① 해양수산부장관은 크루즈산업 발전에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성하고 능력과 자질향상을 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 마련하여 추진할 수 있다.

1. 크루즈산업 전문인력 양성사업

2. 크루즈산업 종사자에 대한 교육·훈련·연수

3. 크루즈산업 관련 교육프로그램과 교육교재의 개발·보급

나. 대북 인도적 지원을 위한 정책대안의 개발 및 대정부 건의

다. 그 밖에 위원회가 심의하고 통일부장관이 지정하는 사업

라. 가목부터 다목까지의 사업의 수행에 필요한 시민사회단체에 대한 지원

- 북한인권재단의 수행 사업에 북한주민 인권 관련 교재 개발·보급 사업을 신설하는 문제는 기존의 통일교육 교재 현황과 현행법 체계, 북한인권재단의 설립 지연 문제, 유사 입법례 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 할 것으로 보임.⁷⁾

7) 통일부는 개정안에 따라 북한인권재단이 북한주민 인권 관련 교재 개발·보급 사업을 추진하더라도 통일교육원과의 역할 분담을 통해 수행 업무의 중복 문제를 방지할 수 있다는 입장임.

3. 중앙·지자체·공공기관의 북한주민 인권 교육 의무 신설

- 개정안은 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관의 소속 공무원 및 직원 등에 대한 북한주민 인권 교육 의무를 신설하려는 것임(안 제 14조의2 신설).

현행	개정안
<신설>	제14조의2(공무원 등에 대한 교육의 실시) ① 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 장은 소속 공무원 및 직원 등에게 북한주민의 인권에 관한 교육을 실시하고, 그 결과를 통일부장관에게 제출하여야 한다. ② 제1항에서 규정한 사항 외에 북한주민의 인권에 관한 교육의 대상·방법 및 실시 시기 등 교육 실시에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 개정안은 탈북 북한 주민 강제북송 사건으로 귀순자 조사 및 송환 절차를 담당하는 공무원 등에 대한 인권교육이 필요하다는 지적에 따라 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장이 소속 공무원 및 직원 등에게 북한주민의 인권에 관한 교육을 실시하도록 하려는 취지로 보임.

□ 현행법은 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관의 장이 소속 공무원 및 직원 등에게 통일교육을 실시하고, 그 결과를 통일부장관에게 제출할 것을 규정하고 있음(「통일교육 지원법」 제6조의7제1항8) 및 같은 법 시행령 제5조의3제3항9)).

□ 이에 따라 통일부는 원내 과정을 마련하여 공무원 및 공공기관 소속 직원 대상으로 북한주민의 인권에 관한 교육 등 통일교육을 실시하고 있음. 또한 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관에서도 자체적으로 통일교육을 실시하고 있음.

< 공무원 및 공공기관 대상 통일부 원내교육 현황(2019년 기준, 명)>

교육과정명	교육내용	교육대상			
		중앙	지자체	공공기관	계
통일정책지도자과정 (중앙지자체공기업 간부 대상)	한반도 평화 경제공동체 국제관계 북한 이해(북한의 보건의료제도와 실태) 등	30	12	18	60

8) 「통일교육 지원법」

제6조의7(공무원 등에 대한 통일교육의 실시) ① 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 장은 소속 공무원 및 직원 등에게 제2조제1호에 따른 통일교육을 실시하고, 그 결과를 통일부장관에게 제출하여야 한다.

② 통일부장관은 제1항에 따른 통일교육을 효과적으로 실시하기 위하여 필요한 교재를 개발·보급할 수 있다.

9) 「통일교육 지원법 시행령」

제5조의3(공무원 등에 대한 통일교육의 실시) ① 법 제6조의7제1항에 따른 기관 및 단체의 장은 소속 공무원 및 직원 등을 대상으로 통일교육을 매년 1회 이상, 1시간 이상 실시하여야 한다.

② 통일교육은 집합 교육 또는 인터넷 강의 등을 활용한 원격 교육 등의 방법으로 할 수 있다. 다만, 단순히 교육자료 등을 배포·게시하거나 전자우편을 보내는데 그치는 등 직원의 교육 참여 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 교육을 한 것으로 보지 아니한다.

③ 법 제6조의7제1항에 따른 기관 또는 단체의 장은 통일교육을 실시한 경우 별지 제4호서식의 통일교육 결과보고서에 전년도 통일교육 결과를 작성하여 매년 2월 말일까지 통일부장관에게 제출하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 공무원 등에 대한 통일교육 실시에 필요한 사항은 통일부장관이 정하여 고시한다.

[본조신설 2018. 9. 11.]

교육과정명		교육내용	교육대상			
			중앙	지자체	공공기관	계
통일미래기획과정 (중앙·공공기관 직원 대상)		한반도 평화, 경제공동체, 국제관계, <u>북한이해(북한주민의 생활과 변화)</u> 등	23	4	2	29
공직자 통일 교육 과정	통일부공무원반	한반도 평화 및 국제, 한반도 경제, <u>북한이해 및 통합(북한 사회 변동과 주민의식)</u> 등	130	-	-	130
	군인공무원반	북핵문제의 현황과 한반도 평화체제 구축 및 방향과 과제, <u>북한의 사회구조와 주민생활 평화적 관점에서 본 한반도</u> 등	71	-	-	71
	해외연수 사전교육반	<u>북한의 사회구조와 주민생활</u> 등	34	-	-	34
	공무원 교육기관 연계 과정 (경기도인재개발원반)	한반도 주변 정세와 평화·통일 환경, 지자체 남북교류협력의 이해, <u>북한의 사회구조와 주민생활</u> 등	-	216	-	216
특별 교육 과정	특별반 (교직원 및 유관기관 직원 대상)	평화와 번영의 한반도 정책, <u>북한 사회 변동과 주민의식</u> 등	17	128	-	145

주: 통일정책지도자과정·통일미래기획과정은 통일부 공무원 1~2명을 포함
 자료: 통일부(인도협력국 북한인권과 박종훈 사무관) 제출 자료(2020. 3. 9.)

□ 다만, 통일부 원내교육에서는 북한주민의 인권에 관한 교육을 실시하고 있으나, 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관의 경우 각 기관이 자율적으로 통일교육 주제를 선정하고 있기 때문에 통일부가 구체적인 통일교육 내용을 확인하기 어려운 실정임.

□ 통일부는 공공부문 통일교육의 경우 ‘연 1회, 1시간 이상’이라는 제한된 시간에 실시되고 있기 때문에 통일교육 내용을 주제별로 세분화하여 실시하기는 곤란하다는 입장이며, 제도 시행 초기(2019년 1월부터 시행)¹⁰⁾라는 점을 감안하여 각 기관의 여건과 상황에 맞는

10) 「통일교육 지원법 시행령」

부칙 <대통령령 제29159호, 2018. 9. 11.>

제1조(시행일) (생략)

제2조(공무원 등 통일교육에 관한 적용례) 제5조의3제3항의 개정규정은 2019년 1월 1일부터 실시하는 통일교육부터 적용한다.

교육을 실시함으로써 교육 참여를 확대하기 위함이라고 설명하고 있음.¹¹⁾

□ 제도 시행 초기라는 점을 감안하더라도, 「통일교육 지원법」이 공공부문의 통일교육 실시 결과를 통일부장관에게 제출할 것을 규정한 취지를 고려할 때, 통일부에서 각 기관의 통일교육 주제에 대한 일정 수준의 방침을 수립하고, 각 기관에서 실시하는 교육내용을 파악하여 적절한 피드백을 줌으로써 효과적인 통일교육이 이루어질 수 있도록 하는 것이 필요한 것으로 보임.

□ 이러한 측면에서 공공부문의 북한주민의 인권에 관한 교육을 제도화하려는 개정안의 입법취지는 타당한 측면이 있음.

다만, 개정안의 적용 대상은 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 소속 공무원 및 직원으로, 기관 약 3,400여개, 소속 공무원 및 직원 약 130만명임을 고려하여, 개정안의 적용 범위를 북한주민의 인권과 관련된 기관의 공무원 및 직원으로 한정하는 방안(예: 귀순자 조사 및 송환절차를 담당하는 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 소속 공무원 및 직원)을 검토할 필요가 있는 것으로 보임.

11) 통일부(통일교육원 사회통일교육과 백영현 서기관) 제출 자료(2020. 4. 1.)

【참고자료 1】

〈「제1차(’17~’19) 북한인권증진기본계획」 주요내용〉¹²⁾

구 분	제 목	주요내용 및 방법
비 전	○ 북한주민의 인권 보호 및 증진을 통한 통일시대 기반 구축	
목 표	○ 북한주민의 인간다운 삶을 실질적으로 증진 ○ 북한 당국의 정책 노선을 인권·민생 친화적으로 전환 ○ 북한인권 증진 과정을 통한 남북 간 동질성 회복	
기 방 향	○ 북한인권 증진을 통일정책의 주요 고려요인으로 설정 ○ 북한 당국과 주민 모두를 대상으로 하는 포괄적 접근 추진 ○ 지속가능한 북한인권 증진 정책 추진을 위한 기반 구축	
추진 과	① 북한 인권실태 조사 및 책임규명	- 북한 인권실태에 대한 체계적 조사·기록·보관 - 북한 인권실태에 대한 인식 제고 - 실효적 책임규명 방안 강구 및 공론화
	② 북한주민의 인권 의식 향상	- 북한주민의 알 권리 증진 여건 조성 - 북한주민의 인권·권리 의식 형성 및 역량 구축 - 인권 개선 희망 메시지 전파
	③ 북한주민의 인도적 상황 개선 및 남북간 인도적 문제 해결	- 인도적 상황 조사·연구 - 인도적 여건 개선 관련 정책대안 개발 - 취약계층 대상 인도적 여건 개선 추진 - 중장기 차원 북한주민 자립역량 강화 지원 노력 - 이산가족·국군포로·납북자 등의 교류 지원 및 근본적 해결 모색
	④ 남북인권대화 및 기술협력 추진	- 남북인권대화 추진방안 구체화 - 인권 분야 기술협력 및 지원 추진 - 민간 및 국제사회 대북 인권대화·협력 지원
	⑤ 북한인권 개선에 대한 국민적 공감대 확산	- 북한인권 관련 교육체계 구축·운영 - 문화적 소재를 활용한 북한인권 인식 개선 - 북한인권 증진에 대한 우리사회 합의 도출 추진
	⑥ 국제사회와의 북한 인권 개선 협력	- UN 및 국제기구 등 다자 차원 협력 강화 - 양자 차원 북한인권 외교 전개 - 국제 시민사회 대상 북한인권 공공외교 강화 - 해외체류 북한주민 보호
	⑦ 북한인권 정책 추진기반 체계화	- 다층적 네트워크를 통한 유기적 협업체계 구축 - 북한인권재단 기능·역할 활성화 - 북한인권 전문가 역량 제고 및 연구 지원 - 시민사회단체에 대한 공정한 지원시스템 구축 - 시민사회단체 역량 및 상호연계 강화

12) 출처: 통일부(인도협력국 북한인권과 박종훈 사무관) 제출 자료(2020. 3. 9.)

【참고자료 2】

〈 북한인권재단 개요 〉¹³⁾

□ 개 요

- 근거 : 북한인권법 제10조(북한인권재단의 설립)
- 목적 : 북한주민의 인권 증진을 위한 △북한인권 관련 조사연구, △정책 대안 개발·건의, △시민사회단체 지원·협력 등의 사업 수행
- 정원 : 이사장 1명, 상근이사 1명 포함 이사 12명, 총 정원 42명
- 관련 경과 및 현 상황
 - '16년 「북한인권법」 제정(3.3) 및 시행(9.4)으로 「북한인권재단」 설립근거 마련
 - 법 제정 이후 정부는 재단 설립 및 출범을 위한 준비 진행
 - * △정관 제정('16.8.31), △직제 편성(42명), △예산 확보('17년 118억원, '18년 109억원) 등
 - '16~20년, 국회에 이사 추천을 지속 요청하는 등 재단 출범 노력 경주
 - * 재단 이사 추천 요청 공문 발송(9회) : '16. 8.23/ 10.5/ 11.4/ 12.15, '17. 8.24, '18. 3.2/ 4.19 / 11.9, '19.8.28
 - 북한인권법 제12조(재단 임원의 구성)에 따른 국회의 이사 추천 절차가 미완료되어 재단 출범이 지연되고 있는 상황

□ 예 산

- 연도별 예산 편성
 - △'16년 예비비 47억원 △'17년 예산(출연금) 118억원 △'18년 예산(출연금) 109억원 △'19년 예산(출연금) 8억원 △'20년 예산(출연금) 5억원

- ◆ '18년 예산 109억원 : △운영비 48억원(인건비 32억원, 행정지원 16억원) 및 △사업비 61억원(조사·연구 31억, 정책대안 개발 6억, 시민사회단체 지원 24억)으로 편성
 - ◆ '20년 예산안 5억원 : △사무실 설치 4억원 △2개월분 임대·관리비 1억원으로 편성
 - ※ '20년 예산안은 재단 출범 지연 상황을 고려, 출범 시 예비비를 편성하되, 예비비 편성 전 재단 출범 준비를 위한 최소한의 예산을 반영한 것임.

13) 출처: 통일부(인도협력국 북한인권과 박종훈 사무관) 제출 자료(2020. 3. 4.)

문 의 처

신봉진 입법조사관 (788-2640)
